



통보

제 목	행위허가 건에 대한 협의 절차 미이행
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서
공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의
허가(협의)를 받아야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「자연공원법」 제23조제4항에 따르면, 공원관리청이 허가하려는 경우 대통령령이
정하는 바에 따라 관계 △△기관의 장과 협의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 「자연공원법」
제23조제4항에 따라, 허가 신청 시 관계 △△기관의 장과 협의 후 허가 등의 절차를
이행하여야 함에도, 2021.10.2. 부터 감사일 현재(2024.11.1.)까지 ‘통신전주 및 통신

장비 설치' 등 행위허가 4건에 대하여 관계 △△기관의 장과 협의 절차를 미이행한 사실이 있다.

[표 1] 행위허가 건 협의 절차 미이행 현황

(2021. 10. 2. ~ 2024. 11. 1.)

구분	행위허가명	위치	용도지구	허가 접수일	협의절차 이행			허가 처리일	비고
					협의 기관	요청일	화신일		
1	△△△ 통신관로 굴착 매설	△△ △△△ △△△ △△△리 1280 등 4필지	공원자연 환경지구	2022.5.27.	-	-	-	2022.6.3	
2	△△△△△△ 통신전주 및 통신장비 설치	△△ △△△ △△△ △△△리 231번지 및 △△△리 306-3번지	공원자연 환경지구	2023.6.20.	-	-	-	2023.7.10.	
3	△△△ △△△ 통신전주(SK) 기간 연장	△△ △△군 △△△ △△△ 산 54-1번지	공원자연 환경지구	2024.6.27.	-	-	-	2024.7.11.	
4	△△면 △△△ 통신전주(SK) 점용 기간 연장	△△ △△△ △△△ △△△ 산 422-3	공원자연 환경지구	2024.8.30.	-	-	-	2024.9.13.	

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

다만, △△△△△△△△△△△△△△ 행위허가 업무담당자 △△△ △급 △△△은 위 건과 관련, [부적정 업무처리 자진신고]를 활용하여 관련기관 협의절차 미이행에 대하여 자진신고를 하였다.

이에, 행위허가 권에 대한 협의 절차 이행을 소홀히 한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 처분 요구되나, 부적정 업무처리 자진신고제 운영지침 제 8조(처분 감경기준) ②항의 2호에 따라 신분상 불문으로 감경하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

다만, 행위허가 건에 대한 협의 절차 미이행 사유에 대하여 [표 1]의 “1. △△△ 통신관로 굴착 매설”의 경우 △△군과 협의 된 사항을 신청인이 중복 신청하여 관련 기관 협의 생략하였고, [표 1]의 “3. △△△ △△△ 통신전주(SK) 기간 연장”, “4. △△면

△△△ 통신전주(SK) 점용 기간 연장”의 경우는 신청인이 지자체와의 점용기간 연장 협의 문서를 첨부하여 제출함에 따라 신속한 업무 처리를 위하여 관련기관 협의 생략하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)